

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1429/2532

นายเชิดศักดิ์ เอี่ยมพิชิตกิจการ

โจทก์

บริษัทเบญจมित्रนฤมาน จำกัด กับพวก

จำเลย

นายเชิดศักดิ์ เอี่ยมพิชิตกิจการ โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 132, มาตรา 150, มาตรา 175

ความว่า เนื่องจากโจทก์จำเลยตกลงกันได้แล้วและไม่ตั้งใจที่จะดำเนินคดีใด ๆ ต่อกันอีกต่อไปทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา โจทก์จึงขอถอนฎีกาของโจทก์ โปรดอนุญาต

หมายเหตุ จำเลยทั้งสองแถลงท้ายคำร้องไม่คัดค้าน (อันดับ 130)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยร่วมกันชำระเงิน 84,590 บาท พร้อมดอกเบี้ย
อัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินดังกล่าว นับตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2523 เป็นต้น
ไปจนกว่าจำเลยจะชำระเงินเสร็จให้แก่โจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา (อันดับ 120)

ศาลฎีกามีคำพิพากษา และส่งไปศาลชั้นต้นเพื่อนัดคู่ความฟังแล้ว(อันดับ 127)

วันนัดฟังคำพิพากษาศาลฎีกา โจทก์ยื่นคำร้องดังกล่าว(อันดับ 130)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้โจทก์ถอนฎีกา คืบค่าขึ้นศาลให้โจทก์สามในสี่
จำหน่ายคดีออกเสียจากสารบบความของศาลฎีกา

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้โจทก์ถอนฎีกา คืบค่าขึ้นศาลให้โจทก์สามในสี่
จำหน่ายคดีออกเสียจากสารบบความของศาลฎีกา

(เสริมพงศ์ วรยิ่งยง-ดุสิต วราโห-เกียรติ จาตนิลพันธุ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>